

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/3892/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מימון הסעת יולדת באמבולנס), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 47. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 47, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הוראות שנקבעו בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) לעניין מימון הוצאות הסעה של יולדת שהוסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, יחולו גם לגבי מימון הוצאות הסעה של יולדת שהוסעה באמבולנס המופעל כאמבולנס ביטחון."

דברי הסבר

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, זכאית מבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה, לקבל החזר נסיעה לבית החולים באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל וזאת בהתאם להסכם שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין מגן דוד אדום בישראל לפי סעיף 47 לחוק. כוחות החירום של מגן דוד אדום פרוסים במרבית היישובים ומוזנקים לאירועי חירום באמבולנסים המאוישים לרוב במתנדבים; מתנדבים אלו עושים לילות כימים מתוך דבקות במטרה של הצלת חיים, תוך הקרבה אישית מזמנם, מרצם וכספם.

ביישובים רבים, המערך של מגן דוד אדום מוגבל ומונה אמבולנס אחד או שניים. בעת הזנקת האמבולנס והמתנדבים שבו לצורך הסעת יולדת לבית חולים, נוצר מצב מסוכן בהיעדר אמבולנס ביישוב, ובעת אירוע חירום נאלץ מגן דוד אדום להזניק כוחות מיישובים סמוכים, ללא אפשרות למתן מענה דחוף לזקוק לו.

הצעת חוק זו באה לאפשר לחברות אמבולנסים נוספות לבצע נסיעות אלו, באותם תנאים שנקבעו בהסדר הקיים בין מגן דוד אדום למוסד לביטוח לאומי.

הצעת חוק זו אינה כרוכה בעלות תקציבית והיא תקל על המתנדבים הרבים, אשר ימשיכו את התנדבותם במקרי חירום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2275/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1050/25) ועל ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי (פ/3026/25) ועל ידי חבר הכנסת משה רוט (פ/3729/25).

הצעת החוק זהה לפ/2275/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ ס" התשנ"ה, עמ' 210.